

TEST SIMULACRO FEBRERO 2026

**TEMAS GENERALES Y
ESPECÍFICOS**

1 A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social, indique cuál no será causa de extinción del convenio especial:

- A. Por adquirir el interesado la condición de pensionista de jubilación.
- B. Por decisión del interesado comunicada a la TGSS.
- C. Por fallecimiento del interesado.
- D. Por adquirir el interesado la condición de pensionista de viudedad.

2 Atendiendo a lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿a quienes se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional? Señale la OPCIÓN INCORRECTA.

- A. A los jueces y juezas de paz.
- B. Al Tribunal Constitucional.
- C. Al Tribunal Supremo.
- D. A la Audiencia Nacional.

3 Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, éste será designado por las Cortes Generales para:

- A. La defensa de los derechos comprendidos en el Capítulo II del Título I de la Constitución Española.
- B. La defensa de los derechos comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.
- C. La defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución Española.
- D. La defensa de los derechos comprendidos en la Sección 2ª del Capítulo II del Título I de la Constitución Española.

4 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que establece el ingreso mínimo vital, se apreciará que concurre situación de vulnerabilidad económica cuando:

- A. La persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio neto en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual.
- B. La unidad de convivencia sea titular de un patrimonio neto valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo II de la ley reguladora del ingreso mínimo vital.
- C. La unidad de convivencia sea titular de un patrimonio neto valorado en un importe igual o superior a la cuantía resultante de aplicar la escala de incrementos que figura en el anexo III de la ley reguladora del ingreso mínimo vital.
- D. La persona beneficiaria individual sea titular de un patrimonio neto en un importe inferior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual.

5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena:

- A. En todo caso, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.

- B. Salvo prueba en contrario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.
- C. Salvo prueba en contrario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.
- D. En todo caso, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.

6 **Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del RD 84/1996, de 26 de enero, ¿quién podrá autorizar que las solicitudes de alta, baja y variación de datos puedan presentarse en otros plazos diferentes a los previstos con carácter general en dicha norma?**

- A. Con carácter excepcional, el Director General de la TGSS.
- B. Con carácter discrecional, el Director Provincial de la TGSS competente.
- C. Con carácter discrecional, el Director General de la TGSS.
- D. Con carácter excepcional, el Director Provincial de la TGSS competente.

7 **Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el plazo de prescripción para el reconocimiento del derecho a las prestaciones podrá ser interrumpido por:**

- A. Por las causas ordinarias previstas en el Código Penal.
- B. Por la reclamación planteada ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
- C. En virtud de expediente tramitado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- D. Ninguna de las respuestas es correcta.

8 **Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Española, cuál de los siguientes derechos podrá ser suspendido si se declara el estado de alarma:**

- A. Derecho a la libertad y a la seguridad.
- B. Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
- C. Derecho de reunión pacífica y sin armas.
- D. Ninguna de las respuestas es correcta.

9 **Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes materias no podría afectar el dictado de un Decreto Ley?**

- A. El ordenamiento de las instituciones básicas de las Entidades Locales.
- B. El régimen de las Comunidades Autónomas.
- C. El Derecho electoral especial.
- D. Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título II.

10 **Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, las personas beneficiarias menores de 30 años en la fecha de la solicitud deberán acreditar:**

- A. Haber vivido de forma independiente en España, durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, en todo caso.
- B. Haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, salvo personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros de centros residenciales de protección de menores de las diferentes Comunidades Autónomas.
- C. Haber vivido de forma independiente en España, durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud, salvo personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros de centros residenciales de protección de menores de las diferentes Comunidades Autónomas.
- D. Haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, en todo caso.

11 **Conforme a lo establecido en el artículo 352 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no será uno de los requisitos para ser beneficiario de la asignación económica por hijo o menor a cargo:**

- A. Residir legalmente en territorio español.
- B. No percibir ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- C. Tener un hijo menor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33% o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%.
- D. No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

12 **Conforme a lo previsto en artículo 117 del RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, el anuncio de la subasta para la enajenación de los bienes embargados se publicará:**

- A. En el tablón de anuncios situado en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y en medios de comunicación de gran difusión o en publicaciones especializadas, en todo caso.
- B. En el tablón de anuncios situado en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y cuando, a juicio del director provincial de la TGSS, sea conveniente para el fin perseguido y proporcionado con el valor de los bienes, podrá publicarse en medios de comunicación de gran difusión o en publicaciones especializadas.
- C. En el tablón de anuncios situado en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y, cuando a juicio del director provincial de la TGSS, sea conveniente para el fin perseguido y desproporcionado con el valor de los bienes, podrá publicarse en medios de comunicación de gran difusión o en publicaciones especializadas.
- D. En el tablón de anuncios situado en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y, cuando a juicio del director general de la TGSS, sea conveniente para el fin perseguido y proporcionado con el valor de los bienes, podrá publicarse en medios de comunicación de gran difusión o en publicaciones especializadas.

13 **Conforme a lo previsto en el artículo 35 del Rd 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ¿cuál no será una circunstancia que dé lugar a la denegación de la solicitud de aplazamiento?**

- A. Que el solicitante haya incurrido en reiterados incumplimientos de aplazamientos anteriormente concedidos.
- B. Que, al momento de la solicitud, hubiera sido ya autorizada la enajenación de bienes embargados.

- C. Que el importe de la deuda aplazable no supere el doble del SMI mensual vigente al momento de la solicitud.
- D. Que el importe de la deuda aplazable no supere el 1,5 IPREM vigente al momento de la solicitud.

14 Conforme a lo previsto en el artículo 88 del RD 1415/2004, de 11 junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, cuando el cumplimiento de la deuda estuviera garantizado con dinero consignado o depositado en efectivo, se requerirá al depositario el ingreso en el plazo de:

- A. 48 horas.
- B. 72 horas.
- C. 24 horas.
- D. 36 horas.

15 Conforme al artículo 11 del Reglamento General de Recaudación, ¿desde cuándo devengará intereses el principal de las deudas con la Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria?

- A. Desde el vencimiento del plazo de los 15 días naturales siguientes a la notificación de la providencia de apremio.
- B. Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso.
- C. Desde el vencimiento del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia de apremio.
- D. Desde el día del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso.

16 De acuerdo al artículo 167 de la Constitución Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:

- A. Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.
- B. Mayoría de 2/3 de cada una de las Cámaras.
- C. Mayoría absoluta del Congreso y mayoría de 2/3 del Senado.
- D. Mayoría absoluta del Senado y mayoría de 3/5 del Congreso.

17 De los títulos de la Constitución Española, ¿cuál se ocupa el Gobierno y la Administración?

- A. Título V
- B. Título IV
- C. Título VI
- D. Título VII

18 El complemento de demora que pueda reconocerse cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte exigible, no se aplicará en los supuestos de:

- A. Jubilación parcial.
- B. Jubilación flexible.
- C. Jubilación desde una situación asimilada al alta.
- D. Todas las respuestas son correctas.

19 En el Sistema Especial para Empleados de Hogar, el subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, se abonará:

- A. A partir del cuarto día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días uno al tercero de la citada baja, ambos inclusive.
- B. A partir del octavo día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días uno al séptimo de la citada baja, ambos inclusive.
- C. A partir del día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador del día de la citada baja.
- D. A partir del noveno día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive.

20 En relación al derecho de asociación regulado en el artículo 22 de la Constitución Española, las asociaciones podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades:

- A. Sólo en virtud de resolución judicial o administrativa motivada.
- B. Sólo en virtud de resolución judicial.
- C. Sólo en virtud de resolución judicial motivada.
- D. Sólo en virtud de resolución judicial firme.

21 En relación al orden de preferencia de las prestaciones en favor de familiares, regulado en el artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no es cierto que:

- A. La prestación en favor del padre y madre del causante tiene preferencia sobre la prestación en favor de hijos y hermanos del causante titular de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente mayores de cuarenta y cinco años.
- B. La prestación en favor de hijos y hermanos del causante titular de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente mayores de cuarenta y cinco años tiene preferencia sobre la prestación en favor de nietos y hermanos del causante, menores de dieciocho años o mayores incapacitados.
- C. La prestación en favor de nietos y hermanos del causante, menores de dieciocho años o mayores incapacitados tiene preferencia sobre la prestación en favor de hijos y hermanos del causante titular de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente mayores de cuarenta y cinco años.
- D. La prestación en favor de nietos y hermanos del causante, menores de dieciocho años o mayores incapacitados tiene preferencia sobre la prestación en favor del padre o madre del causante.

22 En relación con la incapacidad temporal, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, según lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- A. Cada proceso de baja médica por menstruación incapacitante secundaria se considerará uno nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, y de su posible prórroga.
- B. Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos de alta médica anterior, sin excepción.
- C. Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos tendrán una duración máxima de 180 días, prorrogables por otros 180 días cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

- D. Tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes la interrupción del embarazo, voluntaria o no, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo.

23 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación a los efectos de las altas y bajas de los trabajadores.

- A. Las altas solicitadas por el empresario o, en su caso, por el trabajador fuera de plazo sólo tendrán efectos desde el día en que se formule la solicitud, con la excepción prevista para el sistema de autoliquidación de cuotas.
- B. Las solicitudes defectuosas surtirán efectos cuando se subsanen en el plazo de quince días los datos o documentos omitidos y requeridos.
- C. Las altas practicadas de oficio por la dirección provincial de la TGSS como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, producirán efectos desde la fecha en que se haya llevado a cabo tal actuación.
- D. Las altas solicitadas con carácter previo a la prestación de servicios únicamente surtirán efectos, en orden a los derechos y obligaciones, a partir del día en que se inicie la actividad.

24 Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación al pago de las prestaciones de la Seguridad Social.

- A. Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de julio y diciembre.
- B. El pago de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación se fraccionará en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre.
- C. Las pensiones contributivas derivadas de contingencias profesionales de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en doce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año.
- D. Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre.

25 Indique cuál de las siguientes no tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta conforme a lo establecido en el artículo 36 del RD 84/1996, de 26 de enero?

- A. La excedencia voluntaria.
- B. Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada.
- C. La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos.
- D. La situación legal de desempleo, total y subsidiado.

26 Indique cuál de los siguientes no es un órgano directivo en la organización central de la Administración General del Estado:

- A. Subsecretarios.
- B. Secretarios Generales.
- C. Secretarios de Estado.
- D. Directores Generales.

27 Indique en cuál de los siguientes supuestos procederá formular acta de liquidación según lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?

- A. Diferencias de importe entre las cuotas ingresadas y las que legalmente corresponda liquidar, siempre que no proceda realizar una valoración jurídica por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre su carácter cotizable.
- B. Falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta, cuando no se hubiesen cumplido dentro de plazo las obligaciones en materia de liquidación o cuando, habiéndose cumplido, contengan errores materiales, aritméticos o de cálculo.
- C. Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
- D. Falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta que no consten en las liquidaciones de cuotas o datos de cotización transmitidos ni en los documentos de cotización presentados en plazo.

28 Indique en qué supuesto podrá ser suspendido cautelarmente el derecho al subsidio por incapacidad temporal según lo previsto en el artículo 175 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- A. La incomparecencia del beneficiario para el examen y reconocimiento médico convocado por los médicos del INSS y de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
- B. Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha prestación.
- C. Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena.
- D. Cuando, sin causa razonable, el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuere indicado.

29 Indique la opción CORRECTA. Conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán derecho en el año 2026 a la pensión de jubilación, las personas incluidas en el Régimen General cuando reúnan los siguientes requisitos:

- A. Estén en situación de alta o asimilada al alta; tengan cumplidos sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización y reúnan un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al hecho causante.
- B. Estén en situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal; tengan cumplidos sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización y reúnan un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al hecho causante.
- C. Tengan cumplidos sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización y reúnan un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al hecho causante, aunque en esta fecha no estén en situación de alta o asimilada al alta.
- D. Estén en situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal; tengan cumplidos sesenta y seis años y diez meses de edad, o sesenta y cinco años cuando se acrediten treinta y ocho años y tres meses de cotización y reúnan un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al hecho causante.

30 Indique la opción **INCORRECTA**. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios de:

- A. Descentralización.
- B. Seguridad jurídica.
- C. Eficacia.
- D. Jerarquía.

31 La aprobación de las leyes orgánicas, según lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución Española, requiere:

- A. Mayoría absoluta de cada Cámara en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- B. Mayoría absoluta del Congreso en una votación inicial sobre el conjunto del proyecto.
- C. Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- D. Mayoría absoluta del Senado en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

32 La duración del supuesto especial del subsidio por nacimiento y cuidado del menor regulado en el artículo 181 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podrá ser incrementada en 14 días naturales en algunos supuestos. Indique la opción **INCORRECTA**.

- A. Nacimiento de hijo en caso de monoparentalidad por existir un único progenitor.
- B. Discapacidad de la persona progenitora o del hijo en un grado igual o superior al 33%.
- C. Nacimiento de hijo en una familia numerosa o en la que, con tal motivo, adquiera dicha condición.
- D. Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, entendiendo que existe el mismo cuando el número de personas nacidas, adoptadas, en guarda o acogidas sea igual o superior a dos.

33 Para ejercer las competencias de la Unión Europea, las instituciones adoptarán:

- A. Directivas que tendrán un alcance general.
- B. Reglamentos que serán obligatorios en cuanto el resultado que deba conseguirse.
- C. Recomendaciones no vinculantes.
- D. Dictámenes vinculantes.

34 Según el artículo 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son:

- A. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
- B. La ley, la costumbre y la jurisprudencia.
- C. La ley, los principios generales del derecho y la jurisprudencia.
- D. La ley, la costumbre y los usos jurídicos.

35 Según el artículo 110 del RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, la URE notificará la valoración de los bienes embargados al deudor, el cual, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria en el plazo:

- A. 15 días no ampliables.
- B. 10 días no ampliables.
- C. 10 días ampliables cuando las circunstancias lo aconsejen.

D. 15 días ampliables cuando las circunstancias lo aconsejen.

36 Según el artículo 156 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas ejercerán sus competencias de acuerdo con los principios de:

- A. Cooperación con la Hacienda Estatal y solidaridad entre todos los españoles.
- B. Colaboración con la Hacienda Estatal y solidaridad entre todos los españoles.
- C. Subordinación a la Hacienda Estatal y solidaridad entre todos los españoles.
- D. Coordinación con la Hacienda Estatal y solidaridad entre todos los españoles.

37 Según lo dispuesto en el artículo 151 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario a la finalización del mismo, a excepción de los contratos celebrados con trabajadores incluidos en:

- A. El Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.
- B. El Régimen Especial para la Minería del Carbón.
- C. Contratos por sustitución.
- D. Todas las respuestas son correctas.

38 Según lo dispuesto en el artículo 170 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿hasta cuándo se mantendrá la colaboración obligatoria en el pago de la prestación por incapacidad temporal (pago delegado)?

- A. Hasta el cumplimiento del periodo máximo de 365 días.
- B. Hasta el último día del mes en que el INSS haya expedido el alta médica con propuesta de incapacidad permanente.
- C. Hasta la notificación al interesado de la resolución del INSS del alta médica con propuesta de incapacidad permanente.
- D. Hasta el último día del mes en que se notifique al interesado el alta médica por curación, mejoría o incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos.

39 Según lo dispuesto en el artículo 18 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿quiénes son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social?

- A. Las personas físicas a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso.
- B. Las personas jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso.
- C. Los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad responsables de la obligación cotización y pago.
- D. Todas las respuestas son correctas.

40 Según lo dispuesto en el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuándo procederá el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad?

- A. Cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo.

- B. Cuando así se establezca reglamentariamente.
- C. Cuando sea posible la modificación de las condiciones de trabajo.
- D. En dichos grupos o actividades se aplicarán, en todo caso, coeficientes reductores de la edad de jubilación.

41 Según lo dispuesto en el artículo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para poder acceder a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador es necesario que el cese se haya producido por alguna de las siguientes causas. Indique la opción INCORRECTA.

- A. El despido disciplinario.
- B. La extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de la violencia de género o violencia sexual.
- C. La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral.
- D. La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

42 Según lo dispuesto en el artículo 256 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿qué no comprenderá la acción protectora de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios durante los períodos de inactividad?

- A. Prestación económica por nacimiento y cuidado del menor.
- B. Prestación económica por incapacidad permanente.
- C. Prestación económica por muerte y supervivencia derivada de contingencias comunes.
- D. Prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

43 Según lo dispuesto en el artículo 28 del RD 84/1996, de 26 de enero, ¿por quién deberá ir firmada la comunicación de la variación de datos?

- A. Por el empresario y por el trabajador.
- B. Por el empresario.
- C. Por el empresario o por el trabajador.
- D. Por el trabajador.

44 Según lo dispuesto en el artículo 85 del RD 1415/2004, de 11 de junio, ¿por el se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ¿cuándo no procederá dictar providencia de apremio sin previa reclamación de deuda o acta de liquidación?

- A. Falta de ingreso de las cuotas relativas a trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- B. Falta de ingreso de la totalidad o de alguna de las aportaciones que integran la cuota, respecto de trabajadores dados de alta e incluidos en las liquidaciones practicadas por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de plazo cuando la deuda estuviese incorrectamente calculada.
- C. Falta de ingreso de las cuotas relativas a trabajadores por cuenta ajena agrarios durante la situación de inactividad.
- D. Falta de ingreso de la totalidad o de alguna de las aportaciones que integran la cuota, respecto de trabajadores dados de alta e incluidos en las liquidaciones practicadas por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de plazo cuando la deuda estuviese correctamente calculada.

45 Según lo establecido en el artículo 369 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, será uno de los requisitos exigidos para acceder a la jubilación en su modalidad no contributiva:

- A. Tener cumplidos 67 años de edad.
- B. Residir legalmente en España y haberlo hecho durante 5 años entre los 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.
- C. Residir legalmente en España y haberlo hecho durante 10 años entre los 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.
- D. Carecer de rentas o ingresos en cuantía inferior al 70% del importe de la pensión no contributiva vigente en el momento de solicitud de la prestación.

46 Según lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Española, ¿quién será tutor del rey menor?

- A. La persona que hubiese nombrado en su testamento el Rey difunto, siempre que sea español y mayor de edad.
- B. La persona que hubiese nombrado en su testamento el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.
- C. El Regente nombrado por las Cortes Generales.
- D. El padre o la madre, aunque permanezcan viudos.

47 Según lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Española, el Gobierno cesará:

- A. Tras la celebración de elecciones generales.
- B. Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
- C. Por pérdida de la confianza parlamentaria.
- D. Todas las respuestas son correctas.

48 Según lo previsto en el artículo 189 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuál de las siguientes no será causa de extinción de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural?

- A. La reincorporación de la trabajadora a su puesto de trabajo anterior.
- B. El cumplimiento de los 9 meses de edad por el lactante.
- C. La reincorporación de la trabajadora a un puesto de trabajo compatible con su situación.
- D. El cumplimiento de los 12 meses de edad por el lactante.

49 Según lo previsto en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, ¿en cuántos grupos se clasifican las enfermedades profesionales?

- A. 5 grupos.
- B. 7 grupos.
- C. 6 grupos.
- D. 3 grupos.

50 Señale la opción INCORRECTA conforme a lo dispuesto en el artículo 198 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

- A. La pensión de incapacidad permanente total será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total.
- B. Las pensiones de incapacidad permanente absoluta o de gran incapacidad no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.
- C. En el supuesto de que el pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad realice un trabajo o actividad que dé lugar a la inclusión en un régimen de la seguridad social, la entidad gestora suspenderá el pago de la pensión, salvo el complemento de gran incapacidad.
- D. En el supuesto de que el pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran incapacidad realice un trabajo o actividad que dé lugar a la inclusión en un régimen de la seguridad social, la entidad gestora suspenderá el pago de la pensión, incluido el complemento de gran incapacidad.

51 Si el subsidio por nacimiento y cuidado del menor hubiese sido reconocido con carácter provisional por no constar en las bases corporativas del sistema aún la base de cotización aplicable y se comprueba posteriormente que la misma no ha variado, ¿en qué plazo devendrá definitiva la resolución provisional inicialmente dictada?

- A. En el plazo de 3 meses desde su emisión.
- B. En el plazo de 6 meses desde su notificación.
- C. En el plazo de 3 meses desde su notificación.
- D. En el plazo de 6 meses desde su emisión.

52 ¿Como se calcula la base reguladora de la prestación por nacimiento y cuidado del menor de un trabajador autónomo?

- A. Será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta.
- B. Será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los tres meses inmediatamente anteriores al del hecho causante entre ciento ochenta.
- C. Será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante entre ciento ochenta.
- D. Será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas a este régimen especial durante los tres meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante entre ciento ochenta.

53 ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al Rey, según lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Española?

- A. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- B. El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
- C. Proponer a los miembros del Gobierno, que serán nombrados y separados por su Presidente.
- D. El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

54 ¿Cuál de las siguientes no es una función que corresponda al Consejo de Ministros?

- A. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
- B. Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
- C. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
- D. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

55 ¿Cuál de las siguientes será causa de exclusión del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, según lo dispuesto en el artículo 254 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?

- A. De oficio por la TGSS cuando el trabajador no haya realizado un mínimo de 35 jornadas en un período continuado de 365 días.
- B. A solicitud del empresario.
- C. A solicitud del trabajador.
- D. De oficio por la TGSS por falta de abono de las cuotas correspondientes a períodos de inactividad durante tres mensualidades consecutivas.

56 ¿Cuál de las siguientes subdirecciones generales no depende de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social?

- A. Subdirección General de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social.
- B. Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
- C. Subdirección General de Seguimiento Estadístico de la Seguridad Social.
- D. Subdirección General de Gestión y Fondos Europeos.

57 ¿Cuál es el plazo máximo para notificar la reclamación de deuda por derivación conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RD 1415/2004, de 11 de junio?

- A. 6 meses a contar desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.
- B. 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.
- C. 6 meses a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de iniciación.
- D. 3 meses a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de iniciación.

58 ¿Cuál es la base máxima de cotización para el ejercicio 2026?

- A. 8.803,20 €
- B. 5.101,20 €
- C. 4.909,50 €
- D. 5.962,80 €

59 ¿Cuál será la base de cotización por desempleo, FOGASA y formación profesional de los trabajadores por cuenta ajena, a excepción de las personas trabajadoras incluidas en los grupos II y III del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar?

- A. La base de cotización por contingencias comunes. para desempleo, FOGASA y formación profesional.
- B. La base de cotización por contingencias profesionales para desempleo, FOGASA y formación profesional.

- C. La base de cotización por contingencias comunes para desempleo y la base de cotización por contingencias comunes para FOGASA y formación profesional.
- D. La base de cotización por contingencias comunes para FOGASA y formación profesional y la base de cotización por contingencias comunes para desempleo.

60 ¿Cuándo no procederá la calificación de un crédito como incobrable a tenor de lo previsto en el artículo 129 del RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social?

- A. Cuando el responsable del pago de la deuda ejerza una actividad que determine la inclusión y alta de trabajadores en el campo de aplicación de cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
- B. Cuando el crédito no haya podido hacerse efectivo en su totalidad agotado el procedimiento de apremio contra los bienes y derechos conocidos y embargables de los sujetos responsables, aun cuando no se hubieran adjudicado a la propia Tesorería General de la Seguridad Social o a un tercero.
- C. Cuando el crédito no pueda hacerse efectivo en su totalidad al ser los bienes o derechos conocidos del responsable de la deuda de cuantía notoriamente insuficiente para su cancelación.
- D. Cuando el responsable del pago de la deuda ejerza una actividad que no determine la inclusión y alta de trabajadores en el campo de aplicación de cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social.

61 ¿Cuántos capítulos contiene el Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?

- A. 21 capítulos
- B. 9 capítulos
- C. 8 capítulos
- D. 19 capítulos

62 ¿De qué plazo dispone el interesado para iniciar el procedimiento de revisión del alta médica emitida por la Mutua en los procesos de IT derivados de CP antes del agotamiento de los 12 meses de duración de dicha situación?

- A. 10 días naturales siguientes al de su notificación.
- B. 11 días hábiles siguientes al de su notificación.
- C. 10 días hábiles siguientes al de su notificación.
- D. 4 días naturales siguientes al de su notificación.

63 ¿De qué plazo dispone la Administración para resolver y notificar la resolución sobre la procedencia de la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente según lo dispuesto en el artículo 45 del RD 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social?

- A. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiera completado la documentación que deba aportar el solicitante de la devolución.
- B. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución de ingresos indebidos.
- C. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de devolución de ingresos indebidos.
- D. Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiera completado la documentación que deba aportar el solicitante de la devolución.

64 ¿Durante cuánto tiempo podrá percibirse la prestación temporal de viudedad?

- A. Durante 2 años, en todo caso.
- B. Durante 1 año, en todo caso.
- C. Durante 2 años, siempre que antes no concurra alguna causa de extinción.
- D. Durante 1 año, siempre que antes no concurra alguna causa de extinción.

65 ¿En cuál de las siguientes situaciones especiales de incapacidad temporal la prestación consistirá en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes?

- A. En la situación especial de incapacidad temporal debida a la interrupción del embarazo voluntaria, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo.
- B. En la situación especial de incapacidad temporal debida a la interrupción del embarazo no voluntaria, mientras reciba asistencia sanitaria por el Servicio Público de Salud y esté impedida para el trabajo.
- C. En la situación especial de incapacidad temporal por gestación de la mujer trabajadora desde el día primero de la semana trigésima novena.
- D. En la situación especial de incapacidad temporal por donación de órganos o tejidos para su trasplante.

66 ¿En qué artículo de la Constitución Española se regula la mayoría de edad de los españoles?

- A. Artículo 11
- B. Artículo 12
- C. Artículo 13
- D. Artículo 14

67 ¿Qué duración tendrá el mandato del Defensor del Pueblo Europeo?

- A. 4 años renovables.
- B. 5 años renovables.
- C. 5 años no renovables.
- D. 4 años no renovables.

68 ¿Qué periodo mínimo de cotización se exigirá para el reconocimiento de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a una persona trabajadora de 26 años, según lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?

- A. No será exigido período mínimo de cotización al tratarse de una contingencia profesional.
- B. El período mínimo de cotización exigido será de 90 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral.
- C. El período mínimo de cotización exigido será de 180 días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral.
- D. El período mínimo de cotización exigido será de 180 días cotizados dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso.

69 ¿Qué tipo de cotización se aplica para determinar las aportaciones al FOGASA?

- A. 0,20% a cargo del trabajador.
- B. 0,70% (0,60% a cargo de la empresa y 0,10% a cargo del trabajador).
- C. 0,20% a cargo de la empresa.
- D. 0,90% (0,75% a cargo de la empresa y 0,15% a cargo del trabajador).

70 ¿Quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional?

- A. El Congreso de los Diputados por mayoría de 3/5.
- B. El Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3.
- C. El Gobierno.
- D. El Rey.

71 ¿Quién preside la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en atención a lo dispuesto en el artículo 125 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?

- A. El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
- B. El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- C. El Secretario de Estado de la Seguridad Social o persona que el mismo designe.
- D. El Interventor General de la Seguridad Social.

72 ¿Quién presidirá la Sala Primera del Tribunal Constitucional?

- A. El Presidente del Tribunal Constitucional y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
- B. El Vicepresidente del Tribunal Constitucional y, en su defecto, el Magistrado de mayor edad y, en caso de igual edad, el de mayor antigüedad.
- C. El Vicepresidente del Tribunal Constitucional y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.
- D. El Presidente del Tribunal Constitucional y, en su defecto, el Magistrado de mayor edad y, en caso de igual edad, el de mayor antigüedad.

73 ¿Quién se encarga de preparar los trabajos del Consejo de la Unión Europea (Consejo) y de realizar las tareas que éste le confíe?

- A. Un Comité compuesto por Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER).
- B. El Comité Económico y Social.
- C. El Comité de las Regiones.
- D. La Secretaría General del Consejo.